

ใช้บังคับแก่คู่สัญญาได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องผูกพันตามสัญญาจ้างด้วยวาจาดังกล่าวต่อผู้ฟ้องคดี เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารใบแจ้งหนี้เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อขอเบิกเงินค่าจ้าง กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี กล่าวคือ ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๘/๒๕๖๖)

๔.๔.๒ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๓ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทุนการศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๔ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๕ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๖ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญารับฝากเก็บข้าวเปลือกแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร และจัดจำหน่ายข้าวสาร

กรณีฟ้องว่า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ผู้ฟ้องคดี) นำข้าวเปลือกชนิด ๕% ที่รับฝากจากเกษตรกรเข้าฝากเก็บกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. ตามสัญญาฝากเก็บข้าวเปลือก ซึ่งผู้ฟ้องคดีขายข้าวเปลือกชนิด ๕% ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๔๓/๔๔ ให้แก่บริษัท พ.



จำนวน ๓๔,๑๗๕.๔๑๖๗๑๙ ต้น ราคาต้นละ ๒,๖๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๘๘,๘๕๖,๐๘๓.๔๗ บาท ตามสัญญาซื้อขายข้าวเปลือกโครงการรับจำนำข้าวเปลือก และมีหนังสือแจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. ส่งมอบข้าวเปลือกชนิด ๕% จำนวน ๑๕ ต้น ให้แก่บริษัทดังกล่าว แต่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. ไม่ส่งมอบข้าวเปลือก ต่อมา ผู้ฟ้องคดีตรวจพบว่าไม่มีข้าวเปลือกเก็บรักษาในคลังสินค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. จึงมีหนังสือแจ้งยกเลิกการส่งมอบข้าวเปลือก การกระทำดังกล่าวของห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. ชดใช้ค่าเสียหาย ตามสัญญาฝากเก็บรักษาข้าวเปลือกตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล รวมทั้งสัญญา คำประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คือ ต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๕/๒๕๖๖)

๔.๔.๗ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับข้อตกลงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พนักงานประจำเต็มเวลาถาวร) ฉบับลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ และหักเงินค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีพึงได้รับตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเข้าเป็นเงินสะสมทรัพย์สินพนักงานมหาวิทยาลัยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินค่าจ้างที่หักไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ รวมทั้งปรับฐานเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้สอดคล้องกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุเข้าทำงานจนถึงปัจจุบัน นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้าง การเพิ่มค่าจ้างและบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย โดยประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จึงอยู่ในบังคับของระเบียบดังกล่าว และควรจะรู้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ และหักเงินค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีพึงได้รับตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เข้าเป็นเงินสะสมทรัพย์สินพนักงานมหาวิทยาลัยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อมีการจ่ายเงินเดือนครั้งแรกตามระเบียบข้างต้น คือ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ หรือ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินค่าจ้างและปรับอัตราค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีชอบที่จะยื่นฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีไม่อาจใช้ระยะเวลาสิบปีนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดีได้ เนื่องจากกำหนดระยะเวลาสิบปีเป็นกำหนดเวลายาวสุดที่จำกัดสิทธิการฟ้องคดีในกรณีนี้ กล่าวคือ แม้ภายใน ๑๐ ปี นับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่เคยรู้ถึงเหตุดังกล่าว โดยมารู้เมื่อระยะเวลาผ่านไปสิบปีแล้ว จึงนำคดีมาฟ้องศาล เช่นนี้ย่อมเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาสิบปีนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๓๖๘/๒๕๖๔)

๔.๔.๘ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาหลักประกันของ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๙ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๔.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๖ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐในบางกรณีต่อศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๗ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่เหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทำการ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๒๘๕๔๔ ทับพื้นที่ทำการเกษตรของผู้ฟ้องคดีและประชาชนอื่น ๆ ที่ได้เข้าจับจองที่ดิน และทำการเกษตรมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ กรมปศุสัตว์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้เข้าทำการก่อสร้างอาคารกรมปศุสัตว์และล้อมรั้วลวดหนาม ล้อมรอบพื้นที่ทำการเกษตรของผู้ฟ้องคดีทั้งหมด ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยไม่สามารถกลับเข้าไปทำการเกษตรในที่ดินของตนเองได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือมีคำสั่งเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๒๘๕๔๔ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอน สิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่พิพาท กลบบ่อน้ำและคืนพื้นที่ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งชดเชยค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๒๘๕๔๔ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๒๘ โดยในขณะนั้น ผู้ฟ้องคดียังคงครอบครองทำประโยชน์ ในที่ดินที่มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดังกล่าวเรื่อยมา ซึ่งผู้ฟ้องคดีควรจะรู้ถึงเหตุ แห่งการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่มีชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่วันดังกล่าว แต่เนื่องจาก ผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้รับคำสั่งและไม่มีเหตุให้ต้องแจ้งการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแก่ผู้ฟ้องคดี จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ก่อสร้างอาคารกรมปศุสัตว์และล้อมรั้วลวดหนามล้อมรอบพื้นที่ ทำการเกษตรของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ แห่งการฟ้องคดีเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ เกิดขึ้นก่อนที่ศาลปกครองจะเปิดทำการในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ หากผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๒๘๕๔๔ ผู้ฟ้องคดี



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ชอบที่จะใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องทุกข์ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือนำคดีไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมที่มีเขตอำนาจภายในกำหนดอายุความสิบปีตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ซึ่งเป็นการพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีก่อนที่ศาลปกครองจะเปิดทำการเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ แล้ว ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๖/๒๕๖๔ และที่ ๔๔๓/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีออกไป

๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีที่นายเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารทั้งหมดที่ไม่ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้แจ้งวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาการยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการล่วงหน้าไว้ในคำสั่งในกรณีที่ไม่มีการพิจารณาอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด นั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่บัญญัติว่า คำสั่งใดที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ ให้ผู้ออกคำสั่งระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ในคำสั่งดังกล่าวด้วย นั้น บทบัญญัติดังกล่าวมุ่งประสงค์ที่จะให้ใช้กับคำสั่งทางปกครองที่ผู้รับคำสั่งจะใช้สิทธิยื่นคำฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทางปกครองได้เท่านั้น โดยมีได้มีเจตนารมณ์ที่จะให้ใช้กับคำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งกรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งจะต้องระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง การยื่นคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งไว้ในคำสั่งดังกล่าว อีกทั้งก็มีได้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่บัญญัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งจะต้องระบุกรณีที่อาจฟ้องต่อศาลปกครอง วิธีการยื่นคำฟ้อง และระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ในคำสั่งดังกล่าวด้วย ดังนั้น การที่คำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้มิได้ระบุกรณีที่อาจฟ้องต่อศาลปกครอง วิธีการยื่นคำฟ้อง



และระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ในคำสั่งด้วย จึงไม่มีผลทางกฎหมายที่จะทำให้มีการขยายระยะเวลาสำหรับการยื่นคำฟ้องที่มีกำหนดเก้าสิบวันซึ่งน้อยกว่าหนึ่งปี เป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งตามมาตรา ๕๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคำสั่งจึงไม่ต้องระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลายื่นคำฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้ในคำสั่งดังกล่าวไว้เป็นการล่วงหน้าในกรณีที่ไม่มี การพิจารณาอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๗/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๗๙ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๑๐๗๑ โดยได้รับหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งมติของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในโครงการให้เป็นไปตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาต ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ฉบับลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และฉบับลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานจัดสรรที่ดิน เพื่อขอขยายระยะเวลาการดำเนินการตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเมื่อผู้ฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนอาคารห้องออกก้างกาย สระว่ายน้ำ และซ่อมแซมถนนตามคำสั่งดังกล่าวแล้วเสร็จ แต่เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีกลับได้รับหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีขยายระยะเวลาตามคำขอ และให้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีฐานฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๕๒ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อหนังสือแจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว มิได้ระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ หรือมีการดำเนินการแจ้งข้อความข้างต้นให้ผู้ฟ้องคดีทราบในภายหลัง และระยะเวลาสำหรับการยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนมติดังกล่าวมีกำหนดน้อยกว่าหนึ่งปี จึงมีผลทำให้สิทธิในการฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีขยายออกไปเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว ตามมาตรา ๕๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีนี้ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวและมติดังกล่าวที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อหานี้



เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และอยู่ในเงื่อนไขอื่นแห่งการฟ้องคดี ศาลจึงรับคำฟ้องในข้อหาที่สองของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๕/๒๕๖๕)

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาด เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ต้องขังอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวาง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ถูกจัดชั้นและเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนชั้นและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยถูกจัดให้อยู่ในชั้นกลางและปรับเลื่อนชั้นจากชั้นกลางเป็นชั้นดีในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ เลื่อนชั้นดีเลื่อนเป็นชั้นดีมากในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และเลื่อนจากชั้นดีมากเป็นชั้นเยี่ยมในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ กรณีกฎหมายราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำวินิจฉัยตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี นั้น เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามรับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีจึงรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีกรณีคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ แต่ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ในคำสั่งแต่อย่างใด หนังสือลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ อ้างแต่เพียงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ลอย ๆ จึงมิใช่การระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ในคำสั่ง อีกทั้งหมายเหตุท้ายรายชื่อรับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ที่ระบุว่า มีความประสงค์ที่จะขอสำเนาคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อที่จะใช้ดำเนินการทางศาลปกครองต่อไป ก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ในคำสั่ง เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งสิทธิในการยื่นฟ้องให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องกรณีคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่รับคำสั่งตามมาตรา ๕๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๘/๒๕๖๖)

๔.๘.๒ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



**๔.๘.๓ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการฟ้องคดีปกครองต่อศาลอื่น
ซึ่งมิใช่ศาลปกครอง**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๘.๔ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพหนี้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๘.๕ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพความรับผิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๔.๙ ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะ
ของบุคคล**

๔.๙.๑ การฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีขอให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) ที่ออกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยกล่าวอ้างว่าหากที่ดินแปลงพิพาทตาม น.ส. ๓ ดังกล่าว ถูกเพิกถอนจะทำให้ญาติพี่น้องของผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิมาขับไล่และแจ้งความดำเนินคดีผู้ฟ้องคดี ในข้อหาบุกรุกอีกต่อไป นั้น การอ้างดังกล่าวแม้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่โดยที่ หากมีการเพิกถอน น.ส. ๓ ที่พิพาท ที่ดินย่อมกลับมาเป็นป่าสงวนแห่งชาติดังเดิม จึงเห็นว่าการฟ้อง คดีนี้เป็นการฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องเมื่อใด ก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๗๐๐/๒๕๖๕)



๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

การก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงนนทบุรี และศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ถือเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศาลยุติธรรม (ผู้ฟ้องคดี) ในการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคที่ใช้สำหรับการดำเนินกิจการในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมดังกล่าว และสามารถเข้าใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีจัดไว้ให้ได้ ดังนั้น การจัดให้มีอาคารที่ทำการศาลจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ อย่างไรก็ตาม ข้อพิพาทในคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเพื่อให้รับผิดตามสัญญาที่ทำไว้กับตน แม้สัญญาทั้งสามฉบับจะมีวัตถุประสงค์เป็นการจ้างออกแบบจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน และจ้างให้ก่อสร้างอาคารทำการศาลก็ตาม แต่การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามให้รับผิดตามสัญญาแต่ละฉบับ ถือเป็นเพียงการใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนในฐานะคู่สัญญาฝ่ายรัฐเท่านั้น มิใช่เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐/๒๕๖๕)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาท เนื่องจากปลูกสร้างลงบนชายหาดหัวหิน อันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันและมีพื้นที่ล่งล้าลำน้ำ นั้น แม้ศาลปกครองจะมีคำพิพากษาตามคำขอในข้อหาที่หนึ่งของผู้ฟ้องคดี ก็เพียงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีในการที่จะไม่ถูกบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้รื้อถอนอาคารพิพาทของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเพียงเท่านั้น มิใช่เป็นการฟ้องคดีอันเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแต่อย่างใด อีกทั้งไม่ปรากฏเหตุจำเป็นอื่นที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด ศาลจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องนี้ที่พ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐/๒๕๖๕)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพร่อน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้เข้ามาดำเนินการก่อสร้างถนนสาธารณะสายโคกต้นม่วงรูก้าที่ดินส่วนที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองอยู่ ตามสัญญาเช่าเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีใช้การฟ้องคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือสถานะของบุคคลที่จะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ ซึ่งระยะเวลาการฟ้องคดีต่อศาลเป็นปัญหาเกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ ๓๘๓/๒๕๖๕)

๔.๙.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลโดยมีคำขอให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ปรับเพิ่มเงินค่าจ้างและให้จ่ายเงินเพิ่มสะสมทรัพย์พนักงานมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ฟ้องคดี มิได้เป็นการฟ้องเพื่อเป็นการคุ้มครองสถานะของบุคคล เนื่องจากสถานะของบุคคล หมายถึง สถานะ ตามกฎหมายที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิในการเป็นบุคคล และสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองที่เกี่ยวข้อง กับการเป็นบุคคล โดยบุคคลจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธินั้นหรือไม่ ต้องพิจารณาจากความเป็น บุคคลของผู้นั้นเป็นหลัก สถานะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงสิทธิและหน้าที่ของบุคคลรวมทั้งความสามารถ ในการใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับผู้มีสถานะนั้น และใช้ยืนยัน บุคคลได้ทั่วไป สถานะของบุคคลจะเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปได้ก็เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เท่านั้น ซึ่งสถานะนั้นดังกล่าวอาจจะเป็นสถานะของบุคคลในประเทศชาติ เช่น สัญชาติของบุคคล หรือสถานะในครอบครัว เช่น เพศ อายุ บิดา มารดา บุตร สามีภรรยา และความสามารถของบุคคล เป็นต้น สำหรับมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ภายในของฝ่ายบริหารไม่ถือว่าเป็นข้อกำหนด เกี่ยวกับสถานะของบุคคลเนื่องจากมิใช่การกำหนดคุณสมบัติ หรือลักษณะทางกฎหมายที่เป็นฐานสำคัญ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ผูกพันอยู่กับตัวบุคคลในลักษณะเช่นเดียวกับสถานะในประเทศหรือสถานะในครอบครัว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๑๑๓/๒๕๖๕)

๔.๑๐ ระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่น

๔.๑๐.๑ การฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้อนุญาตให้บริษัท อ. ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรับซื้อขี้ยางพารา ก่อสร้างลานตากขี้ยางพารา โกดัง และบ่อบำบัดน้ำกรด เพื่อใช้เป็นโรงเก็บพืชผลทางการเกษตร (ยางกันถ้วย) ตามใบอนุญาตลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. และลานอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสำนักงานประกอบกิจการดังกล่าว ตามใบอนุญาตลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากอยู่ใกล้บ้านเรือนของราษฎรและของผู้ฟ้องคดีไม่เกิน ๑๐ เมตร โดยไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของผู้ฟ้องคดีและราษฎรที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทั้งสองฉบับ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงการอนุญาตให้ก่อสร้างในวันใด แต่อย่างช้าย่อมต้องไม่เกินวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีและราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงมีหนังสือร้องเรียนและคัดค้านการอนุญาตดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาเก้าสิบวันอันเป็นกำหนดเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่การฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีถือเป็นการคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่พิพาท อันเป็นชุมชนท้องถิ่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีถือได้ว่าเป็นการฟ้องคดีเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลปกครองย่อมมีอำนาจที่จะรับคดีนี้ไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๑/๒๕๖๖)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

การฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของเทศบาลตำบลวิชิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ไม่รื้อถอนทำลายกำแพงคอนกรีตและไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเชื่อมทางกับทางสาธารณประโยชน์ มิได้เป็นประโยชน์เฉพาะแต่ผู้ฟ้องคดี หากแต่ยังเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวมในการใช้ทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวเป็นทางสัญจรด้วย การฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลปกครองสูงสุดเห็นควรรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาพิพากษา ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๖/๒๕๖๕)

๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

การที่ศาลจะพิจารณาว่าการรับคำฟ้องที่ยื่นขึ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือไม่นั้น ศาลต้องพิจารณาจากผลที่จะเกิดขึ้นจากคำพิพากษาคดีนั้นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยตรงอย่างแท้จริงหรือไม่เป็นสำคัญ ซึ่งหากศาลปกครองรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไว้พิจารณา และต่อมามีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ยกเลิกคำขอร้องวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผลที่จะเกิดขึ้นจากคำพิพากษาคดีนี้ก็จะประโยชน์ต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยเฉพาะ การรับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

การฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยและขอคืนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีโดยตรง หากศาลมีคำพิพากษาคดีนี้ก็จะคงเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีเท่านั้น กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่าเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๙๑/๒๕๖๕)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๔.๑๐.๒ กรณีที่มีเหตุจำเป็นอื่น

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่ามีความจำเป็นอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกรณีที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปฏิเสธไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง และในเวลาต่อมา ได้โอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาลเมืองบ้านดุง สังกัดเทศบาลเมืองบ้านดุง ซึ่งมีระยะเวลา การปฏิบัติงาน ๙ เดือน และได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณดังกล่าว ๒ ครั้ง ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑ ขั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงิน ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และได้ดำเนินการอุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อผู้มีอำนาจพิจารณาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง การขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐,๐๔๕.๑๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่อผู้ฟ้องคดี นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ แจ้งมายังหน่วยงานของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งตามหนังสือดังกล่าว เมื่อวันที่เท่าใด แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงถือว่าอย่างช้าที่สุดวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรับทราบคำสั่งปฏิเสธสิทธิ ที่จะได้รับเงินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงขอขบที่จะต้องนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้ หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้อง ต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ อุทธรณ์คำสั่งปฏิเสธการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจำปี



พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดี ๒ ไม่ได้พิจารณาอุทธรณ์ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพิจารณาชี้ขาดการอุทธรณ์ หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานีตามข้อ ๒๗ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ร้องทุกข์ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมีหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีร้องทุกข์นั้น ยังอยู่ในระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีอาจใช้สิทธิฟ้องคดีได้ แต่การแจ้งของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเชื่อโดยสุจริตว่าเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีจะต้องได้รับการพิจารณาร้องทุกข์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลก่อน จึงจะสามารถฟ้องคดีได้ กรณีจึงถือได้ว่ามีเหตุจำเป็นอื่นที่เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยื่นคำฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ศาลปกครองจึงรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๐/๒๕๖๕)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

เหตุจำเป็นอื่นตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หมายถึง เหตุที่เป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนดได้เป็นสำคัญ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นช่วงเวลาภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี เรือนจำกลางบางขวางได้มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุญาตให้ฝ่ายควบคุมกลาง ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง ให้งดการส่งจดหมายออกภายนอกเรือนจำเป็นการชั่วคราว ผู้ฟ้องคดีมีไข้และตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา แพทย์ผู้ตรวจรักษาได้ลงความเห็นว่าคุณฟ้องคดีเคยเป็น COVID-๑๙ มาก่อนและได้แยกกักตัว ๑๔ วัน ซึ่งจะครบวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องกักตัวต่อ ผู้บัญชาเรือนจำกลางบางขวางได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ต้องขังส่งจดหมายออกนอกเรือนจำได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ต้องขังและอยู่ภายใต้การควบคุมของเรือนจำกลางบางขวาง จึงต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ทำให้ต้องหยุดการดำเนินการเกี่ยวกับคำฟ้องทั้งหมด และไม่สามารถยื่นคำฟ้องผ่านฝ่ายควบคุมแดน ๕ ได้ ต่อมา เมื่อมีการอนุญาตให้ผู้ต้องขังส่งจดหมายออกนอกเรือนจำได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้ฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการยื่นคำร้องขออนุญาตคัดถ่ายเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณาของศาล ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีจำนวนมากและมีหลายหน่วยงาน



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ที่เกี่ยวข้องทำให้ต้องใช้เวลาในการรวบรวมเอกสารพร้อมจัดส่งคำฟ้องมายังศาลปกครองนานพอสมควร กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีข้อขัดข้องและไม่ได้ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงถือได้ว่ามีเหตุที่เป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนดได้ สมควรที่ศาลจะรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๙๒/๒๕๖๖)

๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่ามีเหตุจำเป็นอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

เมื่อสภานายความ (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยประธานกรรมการมรรยาททนายความ ได้มีคำสั่งชั้นอุทธรณ์ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่รับคำกล่าวหาและยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี กรณีมีหนังสือร้องเรียนถึงนายกสภานายความขอให้สอบสวนมรรยาททนายความ นาย น. และพิจารณาลงโทษกรณีผิดมรรยาททนายความ โดยมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ แจ้งผลให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีรับว่าได้รับทราบผลเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีคำแถลงขอขยายระยะเวลาการฟ้องคดีพฤติการณ์พิเศษว่า ด้วยเกิดเหตุโรคระบาดโควิด ๑๙ ส่วนราชการประกาศไม่อนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด และผู้ฟ้องคดีได้รับความยากลำบากในการประกอบอาชีพ โดยผู้ฟ้องคดีไม่มีพฤติการณ์ทั้งคดี แต่เนื่องจากการฟ้องคดีนี้มิได้เป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล หรือเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม อีกทั้งการฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรืออาจยื่นคำฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สื่อดิจิทัลอื่นใด หรือโทรสาร ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงไม่อาจรับฟังได้ว่ามีเหตุจำเป็นอื่นที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนด ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ นอกจากนี้ ระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย มิใช่ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้



ในระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หรือตามที่ศาลได้กำหนดไว้เอง กรณีไม่ต้องด้วยข้อ ๖ แห่งระเบียบดังกล่าว ที่ศาลจะมีอำนาจขยายได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๗๑/๒๕๖๕)

๔.๑๐.๓ การเป็นที่สุดของคำสั่งรับคำฟ้องที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาตามข้อ ๓๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. คำธรรมเนียมศาล

๕.๑ การชำระค่าธรรมเนียมศาลกรณีผู้ฟ้องคดีหลายคนร่วมกันยื่นคำฟ้องเป็นฉบับเดียว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๒ การไม่ชำระค่าธรรมเนียมศาลหรือชำระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน (มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ประกอบกับข้อ ๓๗ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๓ การสั่งให้ชำระค่าธรรมเนียมศาลเพิ่ม (ข้อ ๓๔ วรรคสี่)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๔ การคืนค่าธรรมเนียมศาล (ข้อ ๓๘)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๕ การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล (มาตรา ๔๕/๑ ประกอบกับข้อ ๔๑/๑ ถึงข้อ ๔๑/๖)

๑) กรณีที่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด

คดีนี้มีทุนทรัพย์จำนวน ๒๐,๓๒๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการพิจารณาว่ามีเหตุตามคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลหรือไม่เพียงใดนั้น ต้องพิจารณาวินิจฉัยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเวลาที่ยื่นคำขอเป็นสำคัญ และศาลจะอนุญาตตามคำขอได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่าคู่กรณีที่ยื่นคำขอนั้นไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือโดยสถานะของผู้ยื่นคำขอถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

เมื่อพิจารณาจากเอกสารแสดงรายการทรัพย์สิน หนี้สิน รายรับ และรายจ่ายที่ผู้ฟ้องคดียื่นต่อศาล ตามคำชี้แจงประกอบคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้ความว่า ผู้ฟ้องคดีมีสถานะโสด ประกอบอาชีพค้าขาย มีรายได้ประมาณเดือนละ ๗,๐๐๐-๑๒,๐๐๐ บาท และมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนประมาณเดือนละ ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท โดยมีทรัพย์สินเป็นที่ดินจำนวน ๕ แปลง ซึ่งที่ดินทั้ง ๕ แปลงดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับน้องชายและน้องสาวต่างบิดา และมีรถจักรยานยนต์จำนวน ๑ คัน ซึ่งอยู่ในระหว่างผ่อนชำระรายเดือน ๆ ละ ๓,๑๗๒ บาท ส่วนรายการหนี้สินและรายจ่ายมีดังนี้ ๑. หนี้สินเชื่อเงินสด ประมาณเดือนละ ๑,๐๗๔.๑๗ บาท ๒. หนี้สินเชื่อหมุนเวียน ประมาณเดือนละ ๓,๔๐๙ บาท ๓. หนี้บัตรเครดิต ประมาณเดือนละ ๒,๖๕๗.๑๙ บาท และหนี้ตัวรับจำนำชำระหนี้ ๔ เดือนครั้ง จำนวน ๔๒๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่มีบุคคลที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูแต่อย่างใด ประกอบกับผู้ฟ้องคดียื่นเอกสารบันทึกรายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ต่อศาล มีเงินคงค้างอยู่ในบัญชีจำนวน ๕๕๔.๕๐ บาท และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีเงินคงค้างอยู่ในบัญชีจำนวน ๑,๑๐๒.๐๑ บาท อีกทั้งปรากฏเอกสารแสดงรายการหนี้สิน ผู้ฟ้องคดีมีหนี้เงินกู้ยืม กยศ. ค่าชำระ จำนวน ๓๗,๓๘๒.๐๔ บาท ซึ่งมียอดรวมที่ต้องชำระภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔๗,๘๔๒.๐๖ บาท จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า รายรับของผู้ฟ้องคดีไม่ได้สูงไปกว่าภาระหนี้สินและรายจ่ายของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงน่าเชื่อว่าหากผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินคดีโดยไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล โดยสถานะของผู้ฟ้องคดีย่อมได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร จึงควรอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดตามมาตรา ๔๕/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๔๑/๓ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๙๔/๒๕๖๖)

๒) กรณีที่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลบางส่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีที่ไม่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การโต้แย้งคำสั่งศาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๖. ฟ้องซ้อน ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ และฟ้องซ้ำ

๖.๑ ฟ้องซ้อน (ข้อ ๓๖)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นฟ้องซ้อน

คำขอให้พิจารณาคดีใหม่ถือเป็นคำฟ้องตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ด้วยเหตุนี้ นับแต่เวลาที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ต่อศาล หากคำขอนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณา ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ในเรื่องเดียวกันต่อศาลเดียวกันหรือศาลอื่นอีก ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ขณะที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคำร้องอุทธรณ์ คำสั่งของศาลปกครองสูงสุด ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นครั้งที่สอง โดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับคำขอในครั้งก่อน อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ต่อศาลปกครองชั้นต้น ในระหว่างที่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ครั้งแรก) ของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ (ครั้งที่สอง) ในเรื่องเดียวกันต่อศาลปกครองชั้นต้นอีกครั้ง กรณีจึงเป็นการยื่นคำร้องซึ่งถือเป็นคำฟ้องซ้อนกับคำร้องเดิมซึ่งถือเป็นคำฟ้องเช่นเดียวกัน จึงต้องห้ามตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๐/๒๕๖๔ และที่ ๔๒๖/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) โดยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ขันทะเบียนที่ปรึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ก่อนที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลเป็นคดีตามข้อหานี้ ผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ในคดีนี้ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ต่อศาลปกครองชั้นต้นในคดีก่อน โดยอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ขันทะเบียนให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลพิพากษาพิจารณาโทษประพจน์มิชอบแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ชดใช้ค่าเสียหายจากการที่บริษัทที่ปรึกษาไทยต้องเลิกกิจการ และชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งเพิกถอนการจัดตั้งมหาวิทยาลัย



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ธรรมศาสตร์ ซึ่งต่อมาศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งที่ ๒๘/๒๕๖๔ ยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้องและมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามรูปคดีต่อไป และคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น เมื่อข้อพิพาทที่เกิดขึ้นทั้งสองคดีเป็นกรณีพิพาทด้วยเรื่องและผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา โดยมีคำขอเป็นอย่างเดียวกัน คือ ขอให้ศาลพิพากษาพิจารณาโทษประพฤตินิชอบแก่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะชดใช้ค่าเสียหายจากการที่บริษัทที่ปรึกษาไทยต้องเลิกกิจการไปในรอบสิบปีที่ผ่านมา และชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งเพิกถอนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณีจึงเห็นได้ว่า คดีทั้งสองคดีมีการบรรยายคำฟ้องในข้อหาดังกล่าวซึ่งมีสภาพแห่งข้อหา ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา และคำขอบังคับเป็นอย่างเดียวกัน ถึงแม้ว่าในคดีนี้จะเป็นประกาศการจ้างที่ปรึกษาคนละหน่วยงานกับคดีก่อนตามข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่ประกาศจ้างที่ปรึกษาดังกล่าวเป็นผลจากการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อหาและประเด็นพิพาทที่ศาลจะต้องวินิจฉัยจึงเป็นเรื่องเดียวกัน คือ การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ กรณีจึงเป็นการยื่นคำฟ้องในเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกันอีก จึงเป็นฟ้องซ้อน ต้องห้ามมิให้ศาลรับไว้พิจารณาตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องตามข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๕/๒๕๖๕)

กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นฟ้องซ้อน

คดีก่อน ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๔๗๔๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยไม่ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๔๗๔๑ ในส่วนที่ทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี



ซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษายกฟ้อง คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด โดยมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๔๗๔๑ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ไม่ดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี หรือไม่ ส่วนคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ศก ๔๗๔๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ และฟ้องว่าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ละเลยไม่ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย และจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งมีประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ ศก ๔๗๔๑ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยไม่ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ และหากเป็นการกระทำละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงใด แม้คดีนี้และคดีก่อนซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดจะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องใกล้เคียง โดยมีข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีเดียวกัน แต่สภาพแห่งข้อหาและคำบังคับ ตลอดจนประเด็นของคดีที่ศาลจะต้องวินิจฉัยแตกต่างกัน กรณีจึงไม่ถือว่าเป็นเรื่องเดียวกัน และไม่เป็นการฟ้องซ้อนกับคดีก่อนที่จะเป็นการต้องห้ามตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๐๑/๒๕๖๖)

